

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 905/2533

นายพรชัย ไชยวานิชยกุล

โจทก์

นายสุเทพ เพ็งกลาง

จำเลย

นายสุเทพ เพ็งกลาง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลาย
กรรมเรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 1 เดือนรวม 11 กระทง สำหรับความผิด
ตามเช็ค 4 ฉบับแรก ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้
กระทงละกึ่งหนึ่งรวมจำคุก 9 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 75)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72 แผ่นที่ 2)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 69)ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน180,000 บาท (อันดับ 17 แผ่นที่ 2, อันดับ 51 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>